

Conditions générales (CG) relatives à la convention de gare

(version 2025)

Introduction

1. Définitions

Les définitions figurant dans les éléments constitutifs de la convention sont issues de la norme SIA 469 « Conservation des ouvrages ».

- **Exploitation** : Activité assurant le fonctionnement d'un ouvrage, y compris celui de ses installations.
- **Conservation** : ensemble des activités permettant de maintenir un ouvrage en bon état et de conserver ses valeurs matérielle et culturelle (conservation = surveillance + entretien + modification).
- **Surveillance** : observation régulière et appréciation de l'état de l'ouvrage ; recommandations pour la suite.
- **Entretien** : activité tendant à maintenir ou à remettre l'ouvrage en bon état sans qu'il ait à répondre à des performances modifiées (entretien = maintenance + remise en état + rénovation).
- **Maintenance (entretien courant)** : interventions simples, périodiques, garantissant l'aptitude au service de l'ouvrage.
- **Remise en état (travaux d'entretien)** : intervention propre à rétablir, pour une période déterminée, la sécurité et l'aptitude au service de l'ouvrage.
- **Rénovation** : opération consistant à remettre tout ou une partie d'un ouvrage dans un état comparable à celui d'un ouvrage neuf.
- **Modification** : interventions faites dans la construction de l'ouvrage, lui permettant de répondre à des performances modifiées.

2. Régime de propriété

- 2.1. De manière générale, les parties contractantes sont propriétaires des ouvrages et installations situés sur leur propre domaine.
- 2.2. Les ouvrages et installations situés sur le terrain d'une partie, utiles exclusivement ou principalement à l'autre partie, font partie de la propriété spéciale de cette dernière, même sans inscription au registre foncier.
- 2.3. Le propriétaire est responsable de ses ouvrages et installations.

- 2.4. CFF SA est propriétaire de l'ensemble des installations ferroviaires, telles que les voies, les traverses, le lit de ballast, les équipements de sécurité, les câbles, les caténaires et leurs supports.
- 2.5. Sous réserve d'un accord explicite entre les parties, les droits de propriété définis conventionnellement dans les modules ne font pas l'objet d'inscriptions au registre foncier. Les modifications du régime de propriété foncière ou autres droits spécifiques sont réglés dans des conventions séparées (interlocuteur: CFF Immobilier).
- 2.6. Les rapports de droit en cas de croisements (ouvrages tels que passages supérieurs ou inférieurs) sont régis par les art. 24–32 de la Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101). L'usage du domaine au point de croisement doit être cédé gratuitement.

Réalisation des travaux

3. Bases de projet

- 3.1. Les projets situés sur le domaine de l'autre partie doivent faire l'objet d'une entente préalable.
- 3.2. À certaines conditions, un accord de droit ferroviaire au sens de l'art. 18m LCdF est nécessaire dans le cadre de la procédure d'autorisation.

4. Direction de projet et des travaux

- 4.1. Dans le cas où l'autre partie contractante assume la maîtrise d'ouvrage, elle transmet à CFF SA tous les documents requis, notamment les plans d'exécution des structures provisoires et définitives, les calculs statiques, le rapport d'expert et le rapport géotechnique, pour approbation avant l'exécution des travaux de construction.
- 4.2. CFF SA se réserve le droit d'exiger un rapport d'examen, à la charge du maître d'ouvrage, portant sur les éléments pouvant mettre en péril la sécurité de l'exploitation ferroviaire. Pour les travaux spéciaux, CFF SA se réserve le droit d'exiger un essai grandeur nature des méthodes utilisées.

5. Documentation des travaux

Dans le cas où l'autre partie contractante assume la maîtrise d'ouvrage, elle transmet à CFF SA, après la réalisation des travaux de construction, la documentation relative à l'exécution des ouvrages et installations pour le domaine ferroviaire dans une version actualisée, conformément à la norme SIA 469 (édition 1997) « Conservation des ouvrages ».

6. Garantie pour les défauts

- 6.1. Jusqu'à la prescription des droits de garantie (5 ans après la réception de l'ouvrage), le maître d'ouvrage exerce les droits de garantie au nom du propriétaire des ouvrages et installations. A l'expiration des 5 ans, le maître d'ouvrage cède les droits de garantie pour les défauts intentionnellement dissimulés (10 ans après la réception de l'ouvrage) au propriétaire des ouvrages et installations et s'engage à fournir tous les moyens de preuve.
- 6.2. Il est de la responsabilité du propriétaire des ouvrages et installations de signaler au maître d'ouvrage les défauts qu'il constate.
- 6.3. Le maître d'ouvrage s'engage à ne pas prévoir de limitations de responsabilité dans les contrats conclus en lien avec les ouvrages et installations faisant l'objet de la présente convention.

Financement des frais d'investissement

7. Coûts d'investissement

- 7.1. Les coûts d'investissement, la répartition des coûts et les modalités de financement pour les différents ouvrages et installations sont réglés dans les modules.
- 7.2. Les frais de déplacement des ouvrages et installations sont à la charge de la partie qui en fait la demande. Si l'autre partie retire un avantage significatif du déplacement, il y a lieu de négocier une participation équitable en fonction des intérêts respectifs.

Gestion des ouvrages et installations

8. Conservation des ouvrages et installations pendant la durée d'utilisation contractuelle

Les ouvrages et installations sont inspectés périodiquement par le propriétaire de la partie concernée. Les parties se réservent le droit de contrôler les documents d'inspection. Ces derniers doivent être transmis spontanément à l'autre partie.

9. Responsabilité de la réalisation et du financement de la conservation des ouvrages et installations

- 9.1. Les parties contractantes règlent dans les modules la responsabilité de la réalisation et du financement de la conservation pour toute la durée d'utilisation des ouvrages et installations. En cas de responsabilité partagée, en règle générale, la clé de répartition des coûts est identique à celle utilisée pour l'investissement. La durée d'utilisation prévue est indiquée dans le module concerné.

- 9.2. L'étude de projet et l'exécution des travaux de remise en état doivent s'effectuer d'un commun accord.
- 9.3. Les responsabilités, la répartition des coûts et les indemnités convenues à l'avance en matière de conservation sont définies dans les modules et répertoriées dans les annexes.

10. Modalité d'exécution des travaux de conservation et autres travaux liés à la gestion des ouvrages et installations

- 10.1. Pour l'exécution des travaux de conservation et autres travaux en lien avec la gestion des ouvrages et installations, l'art. 15 concernant la sécurité s'applique.
- 10.2. La partie qui, en effectuant des travaux sur ses installations, génère des frais aux installations de l'autre partie, doit prendre ces frais à sa charge, à moins qu'ils induisent une plus-value aux installations de l'autre partie, auquel cas cette plus-value sera prise en charge par la partie qui en est propriétaire, à condition qu'elle ait donné préalablement son accord à ces travaux. Les réglementations légales applicables à ces frais (notamment les art. 24ss LCdF, art. 35a LCdF, art. 58b LCdF) sont toutefois réservées.

11. Dommage à la propriété par des tiers, actes de vandalisme et autres actes nécessitant des interventions de nature administrative, policière ou judiciaire

- 11.1. Il incombe au propriétaire des ouvrages et installations, à ses frais, de dénoncer les faits et/ou de porter plainte en cas de dommages constatés aux ouvrages et installations.
- 11.2. L'enlèvement de graffiti et la suppression de dégâts matériels sont à la charge du propriétaire respectif de l'ouvrage ou de l'installation, conformément à ses règles internes.

Obligations générales en lien avec la réalisation de tous les travaux (construction, entretien, etc.)

12. Exécution des travaux

- 12.1. Tous les travaux en lien avec les ouvrages et installations (y compris les travaux de conservation) doivent faire l'objet d'une prise de contact et d'une coordination préalable avec les services spécialisés compétents de CFF SA (interlocuteur : CFF Infrastructure, Infrastructure, Disponibilité et entretien, Surveillance, Région Ouest, Succursale de Sion, Travaux à proximité des voies, Place de la Gare 3, 1950 Sion). Les travaux ne peuvent débuter qu'après avoir obtenu l'accord écrit préalable de CFF SA et doivent être réalisés conformément à ses instructions.
- 12.2. L'étude de projet et la réalisation de tous les travaux doivent être conformes aux lois, aux normes SIA et VSS en vigueur et – dans la mesure où elles concernent des installations ferroviaires – à la réglementation CFF (règlements, instructions et directives à demander aux services spécialisés compétents, le cas échéant). En cas de contradiction entre la réglementation CFF et les normes SIA et VSS, la réglementation CFF prévaut.

12.3. Les travaux sur les installations ferroviaires (not. voies, ballast, installations de sécurité, lignes de contact, chambres à câbles, etc.) doivent dans tous les cas être effectués par les services spécialisés de CFF SA, par des spécialistes désignés par ceux-ci, ou bien sous leur étroite surveillance. Ces frais seront supportés par l'une et/ou l'autre partie en fonction de la situation concrète.

12.4. Avant le commencement des travaux, la partie contractante est tenue d'établir les éventuels concepts de sécurité nécessaires (p. ex. concept de sécurité et de protection de la santé en cas de travaux souterrains) et en remettre un exemplaire à CFF SA.

13. Obligations concernant les installations électriques à basse tension

13.1. Les obligations d'annonce et de remise d'un rapport de sécurité en vertu des articles 23, 25 et 35ss de l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT; RS 734.27) et de l'art. 2 des Prescriptions CFF relatives à l'établissement d'installations électriques (la dernière version disponible faisant foi) doivent être respectées : un avis d'installation en bonne et due forme doit être remis au service de coordination du réseau de CFF SA avant toute réalisation d'installations électriques sur les terrains de CFF SA. L'avis doit impérativement être accompagné d'un concept de mise à la terre.

13.2. Au terme des travaux d'installation, un rapport de sécurité sera remis au service de coordination du réseau de CFF SA et à l'exploitant de réseau local.

14. Obligation d'autorisation pour les conduites et drainages

14.1. Avant la pose ou la modification des conduites de câbles électriques, de gaz, d'amenée d'eau, d'évacuation des eaux usées, etc. traversant ou passant à côté des ouvrages et installations, des plans particuliers doivent être remis à CFF SA pour approbation. Les conduites doivent être conformes à la norme SN 671 260 (la dernière version disponible faisant foi) et feront l'objet de conventions séparées entre CFF SA et leur propriétaire.

14.2. CFF SA peut, le cas échéant, raccorder gratuitement les drainages des ouvrages et installations au réseau des canalisations publiques. CFF SA obtient le droit de déverser gratuitement les eaux d'évacuation dans les canalisations publiques.

15. Sécurité

15.1. Les parties contractantes ont conscience des dangers spécifiques à l'exploitation ferroviaire et notamment aux installations de lignes électriques (lignes de contact). Toute mise en danger personnelle ou de tiers et tout préjudice pour l'exploitation ferroviaire sont interdits. Les prescriptions de sécurité et de la police ferroviaire ainsi que les instructions des organes de surveillance des chemins de fer doivent être respectées.

15.2. CFF SA est en droit de vérifier à tout moment, et en particulier en cas de modification ou de travaux d'entretien des ouvrages et installations, que ces derniers sont construits et entretenus dans les règles de l'art. Les défauts des ouvrages et installations auxquels l'ayant droit ne remédie pas en temps utile en dépit d'une requête correspondante de

CFF SA peuvent être éliminés par cette dernière aux frais du/des responsables respectif/s.

- 15.3. Tout dommage à des objets qui menace ou est susceptible de mettre en danger la sécurité de l'exploitation ferroviaire doit immédiatement être réparé par le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation. En cas de divergence entre les parties, l'autorité de surveillance des chemins de fer (art. 40 LCdF) statue sur la nécessité d'exécuter les travaux. Les mesures selon les art. 19 et 21 LCdF demeurent réservées.
- 15.4. L'accès aux zones non publiques de CFF SA n'est admis qu'avec une autorisation préalable.

Autres dispositions

16. Responsabilité

- 16.1. Chaque partie est responsable de tous dommages survenant à cause de travaux qui lui incombent selon la présente convention, notamment de travaux de construction, de conservation et d'exploitation.
- 16.2. Les parties sont responsables des ouvrages et installations dont elles sont propriétaires au sens de la présente convention sous réserve de leurs obligations respectives en matière de conservation. Dans ces cas, chaque partie répond de tous dommages pouvant être imputés au non-respect de ces obligations.
- 16.3. En cas de prétentions d'un tiers envers l'une des parties, celle-ci peut recourir contre la partie responsable selon la présente convention, laquelle indemnise intégralement la partie exerçant le recours, dans les limites des présentes dispositions sur la responsabilité.
- 16.4. Chacune des parties s'engage à aider l'autre à se défendre contre des prétentions de tiers, notamment en fournissant des moyens de preuve, en participant à un éventuel procès ou en se substituant à l'autre partie dans la procédure.

17. Propriété intellectuelle

Les documents produits par les parties dans le cadre de la présente convention sont protégés par le droit d'auteur. Les documents et le savoir-faire qu'une partie met à la disposition de l'autre partie dans le cadre de l'exécution de la présente convention ne peuvent être utilisés qu'en relation avec le projet concerné. La partie contractante est chargée de faire respecter la même obligation par tout tiers impliqué dans le projet. Chaque partie se réserve le droit de poursuivre toute utilisation non autorisée des documents (telle que reproduction ou diffusion) ainsi que toute autre violation de leurs droits.

18. Publicité, utilisation commerciale

- 18.1. CFF SA est seule habilitée à utiliser ou céder en bail son domaine et les installations qui s'y trouvent à des fins commerciales (publicité, réclames, affichage, exploitation de distributeurs).
- 18.2. Selon les besoins et la place disponible, CFF SA peut concéder à la partie contractante le droit de disposer sur son domaine des stèles et d'autres supports semblables destinés à la publication d'informations communales non commerciales (p. ex. plan des lieux, horaires de bus). L'emplacement et la taille de ces supports doivent être convenus préalablement avec CFF SA.

19. Déclarations destinées aux médias (y c. médias sociaux et références) et utilisation des logos

Les déclarations destinées aux médias en relation avec la présente convention ainsi que l'utilisation du nom et/ou du logo de l'une des parties requièrent l'accord exprès préalable de la partie contractante. Sont assimilées aux déclarations destinées aux médias les déclarations généralement accessibles destinées aux tiers (notamment les références).

20. Transmission des données de contact

Lorsque des projets de construction de tiers en lien avec la présente relation contractuelle nécessitent une coordination entre le tiers et le partenaire contractuel, les parties peuvent transmettre au tiers le nom et les données de contact du partenaire.

21. Transfert

Les parties s'engagent à céder l'ensemble des droits et des obligations définis dans la présente convention – dans la mesure où ils n'ont pas encore été exécutés – à d'éventuels ayants droit, avec l'obligation de transfert par analogie à tous les ayants droit ultérieurs. Le transfert doit faire l'objet d'un acte en la forme écrite, signée par les parties à la présente convention.

22. Exclusion de la création d'une société simple

Aucune disposition de la présente convention ne peut être considérée comme constituant ou créant une société simple au sens des art. 530ss du code des obligations (CO, RS 220) entre les parties.

* * * * *